

แจ้งสำรวจการครอบครองที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๔ ราย ทำการสำรวจได้ จำนวน ๔๕๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๕,๑๙๔ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา โดยนาย อ. ได้ยื่นแบบสำรวจการครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นได้ว่า กรณีตามฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ดำเนินการตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรืออาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ โดยยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใดเข้าครอบครองหรือทำกินในพื้นที่พิพาท แม้ นาย อ. จะเป็นพนักงานราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี แต่การกระทำของนาย อ. เป็นการกระทำโดยส่วนตัว หากใช่เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของนาย อ. หรือผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีก็ต้องฟ้องนาย อ. โดยตรง และไม่อาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องรับผิดชอบกับผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๒/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

แม้กรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นส่วนราชการที่สังกัดกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จะมีฐานะเป็นกระทรวง อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ส่วนเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอาจถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้ก็ตาม แต่เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้เครื่องจักรกลเข้าทำการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศรบกวนผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายต่อสุขภาพอนามัย มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในการดูแลหรือใช้สอยทรัพย์สินของตนเท่านั้น ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด กรณีพิพาทของผู้ฟ้องคดี



จึงมิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๑๐/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นกฎหมายพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการตักเตือนการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สำหรับกรณีการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้น มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรม คือ ศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยกฎหมายได้กำหนดขั้นตอนก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และหากความเห็นของพนักงานอัยการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ตรงกัน ก็ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชี้ขาด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พนักงานอัยการ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามขั้นตอนดังกล่าว จึงไม่มีผลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แต่เป็นขั้นตอนก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเท่านั้น เมื่อกฎหมายกำหนดให้อำนาจศาลยุติธรรมในการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ศาลยุติธรรมจึงย่อมมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องต่อศาล โดยไม่อาจแยกศาลที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกับศาลที่มีอำนาจตรวจสอบกระบวนการก่อนยื่นคำร้องแยกต่างหากจากกันได้ และไม่ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกเป็นของแผ่นดินจะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ก็ตาม ศาลยุติธรรมย่อมมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวได้ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๑/๒๕๖๖)



๑.๖ สัญญาทางปกครอง

๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

(๑) สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นหน่วยงานอื่น ของรัฐ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์ สัญญาจ้าง ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะ เป็นสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๒๓/๒๕๖๕)

สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ หน่วยแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ หน่วยสารอาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร และจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสัญญาที่ให้การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๖๖)



(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อมหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอธิการบดี สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด เช่น บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย อันเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๐๙/๒๕๖๕)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการ เป็นสัญญาที่มีลักษณะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินงานหรือเข้าร่วมจัดทำ



บริการสาธารณะตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๗/๒๕๖๕)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๖๖)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่จ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๖/๒๕๖๖)

(๑.๒) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ

สัญญาจ้างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สัญญาดังกล่าวจึงมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินงานในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๒/๒๕๖๕)

การที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์



ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาโดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๒/๒๕๖๕)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านการพยาบาล อันถือได้ว่าเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ได้ทำสัญญาทดลองปฏิบัติงานบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามกิจการหรืออำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒/๒๕๖๖)

(๑.๓) สัญญาจ้างปรับปรุงข่าวสารบรรจุลงเพื่อลดค่าครองชีพผู้บริโภค

การที่องค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘ มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในการทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ทำสัญญาจ้างปรับปรุงข่าวสารบรรจุลงเพื่อลดค่าครองชีพผู้บริโภคกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อสัญญากำหนดว่า องค์การคลังสินค้า จะส่งมอบข่าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหรือโครงการอื่น ๆ ที่บรรจุกระสอบป่านให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อนำไปปรับปรุงข่าว บรรจุลง และส่งมอบจนถึงสถานที่หรือร้านค้าถูกใจตามที่ องค์การคลังสินค้ากำหนด โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปรับปรุงข่าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีน้ำหนักครบถ้วน บรรจุลงในถุงที่กำหนด ปิดผนึกถุงให้เรียบร้อย รวมถึงต้องส่งมอบไปยังสถานที่ตามข้อกำหนดของสัญญา ประกอบกับมีข้อสัญญากำหนดให้ องค์การคลังสินค้านี้มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นหลัก สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะ



เป็นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๖๕)

(๑.๔) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่ขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว นั้น เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มาจัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะเป็นงานบริการสาธารณะ อันถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๖๖)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

- สัญญาซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับบำรุงซ่อมแซมรถไฟเพื่อใช้ในการรับขนส่งคนโดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์

การที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และเป็นหน่วยงานทางปกครอง



ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทำสัญญาซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Brake Unit ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีเพื่อนำมาบำรุงซ่อมแซมรถไฟเพื่อใช้ในการรับขนส่งคนโดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์ สัญญาซื้อเครื่องอะไหล่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นเพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๕)

๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่จ่ายงานสอนและประเมินผลงานให้ไม่ผ่านเกณฑ์ และขอให้มอบหมายภาระการสอนชั้นต่ำและมอบหมายภาระหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งยุติหรือเพิกถอนกระบวนการประเมินผลงานจนกว่าจะมีเกณฑ์ที่มาจากมอบหมายภาระการสอนชั้นต่ำ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๕๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้มีการเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นร้อยละ ๕ และให้กำหนดให้มีการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



๖) แนววินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

ข้อพิพาทตามสัญญาค้ำประกันซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาหลัก ควรต้องดำเนินการกระบวนการพิจารณาไปยังศาลที่มีเขตอำนาจเดียวกันกับศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลัก ดังนั้น เมื่อสัญญาปรับปรุงข่าวสารบรรจุลงเพื่อลดค่าครองชีพผู้บริโภค ระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับองค์การคลังสินค้า เป็นสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันสัญญาดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๖๕)

๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

๑) สัญญาจ้างแรงงาน

โรงเรียนพยุหะวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ



อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ หากได้กระทำการใดโดยใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ นอกจากนี้ การดำเนินการของโรงเรียนเอกชนย่อมเป็นเรื่องของนิติบุคคลเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชน เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะวิทยาในขณะนั้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) บังคับ ช่มชู้ หลอกลวงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสละลายมือชื่อในหนังสือขอลาออกจากการเป็นครู เป็นการเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองอันจะถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่สัญญาจ้างครูระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกลงว่าจะทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ ดังนั้น นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองลาออกจากการเป็นครู และให้จ่ายค่าชดเชยรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดจากการไม่ได้ทำงาน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐/๒๕๖๕)

๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) สัญญากู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๔) สัญญาซื้อขาย

(๔.๑) สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แม้สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จะเป็นการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองอาจนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง หรือมีข้อกำหนดพิเศษในสัญญาที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะบรรลุผล หรือเป็นสัญญาจัดซื้อหรือจัดหาเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล อันจะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๖/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไปและมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๖)

(๔.๒) สัญญาการใช้น้ำประปา

สัญญาการใช้น้ำประปาซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำประปาของการประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่กระทำกับผู้ฟ้องคดี แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีสำนักงานประปาสาขาเนินบุรี เป็นสำนักงานสาขาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่ลักษณะของสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงให้ได้มาซึ่งน้ำประปาเพื่อใช้ในการส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของสัญญาเพียงฝ่ายเดียว แต่ก็เป็นการกำหนดแบบของสัญญาตามปกติของผู้ประกอบการโดยทั่วไป มิได้มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ มิได้ใช้อำนาจทางปกครอง



และไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใด สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญามุ่งผูกพันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๖๖)

๕) สัญญาเช่า

(๕.๑) สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อยู่ออาศัย

แม้สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อยู่ออาศัยระหว่างกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง และจัดทำสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้การดำเนินการบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๖๕)

(๕.๒) สัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย

แม้สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ระหว่างเทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับนาง ส. และบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับนาย ณ. จะมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคารพิพาทให้เอกชนเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัยตามปกติวิสัยภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญา อันเป็นการดำเนินการหารายได้ในทางพาณิชย์กรรมของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น นิติสัมพันธ์ในกรณีนี้จึงเป็นการดำเนินการทางแพ่งทั่วไป และมีลักษณะมุ่งผูกพันนิติสัมพันธ์กันด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๖๕)



(๕.๓) สัญญาเช่าอาคารห้องน้ำเพื่อดำเนินกิจการในเชิงพาณิชย์

สัญญาเช่าอาคารห้องน้ำบริเวณลานจอดรถตลาดจุดผ่านแดนถาวร บ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาล ตำบลคลองหาด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีสาระสำคัญเป็นการให้ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ให้เช่า ได้รับผลประโยชน์ เป็นเงินค่าตอบแทนการใช้ที่ดินพร้อมอาคารห้องน้ำของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับผลประโยชน์ เป็นสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารห้องน้ำเพื่อนำออกให้บริการแก่บุคคลทั่วไปใช้บริการห้องน้ำ โดยผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เก็บค่าบริการ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้จึงเป็นการดำเนินกิจการ ในเชิงพาณิชย์ของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นธุรกรรมทางแพ่งทั่วไป โดยคู่สัญญามุ่งผูกพันตนด้วยใจสมัคร บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค ทั้งมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๘/๒๕๖๕)

๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) สัญญาเช่าซื้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

(๙.๑) สัญญาจ้างจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และสัญญาจ้าง จัดทำต้นไม้เสมือนจริงเพื่อประกอบการจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

แม้สัญญาจ้างจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำ เกลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสัญญาจ้างจัดทำต้นไม้ เสมือนจริงเพื่อประกอบการจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดังกล่าวระหว่างสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับผู้ฟ้องคดี จะมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง



เป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่โดยที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น เมื่อสัญญาที่พิพาทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำ และจัดทำต้นไม้เสมือนจริงเพื่อประกอบการจัดสร้างแบบจำลองดังกล่าวอันเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่การดำเนินกิจการทางปกครองอันเป็นภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี หากแต่เป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตกลงทำงานที่จ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีตามผลสำเร็จของงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาที่พิพาทจึงเป็นสัญญาทางแพ่งทั่วไป ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

(๙.๒) สัญญาร่วมดำเนินงานโครงการบริการระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) ในระบบ ATM POOL ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สัญญาร่วมดำเนินงานโครงการบริการระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) ในระบบ ATM POOL ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แม้จะมี ธ.ก.ส. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม อันมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจประกอบกิจการทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในขอบเขต ของกฎหมายจัดตั้งเพื่อแสวงหาผลกำไรได้เช่นเดียวกับเอกชน ดังนั้น เมื่อสัญญาพิพาทมีลักษณะ เป็นการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีร่วมดำเนินงานจัดทำระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติในระบบเอทีเอ็มพูล ให้สามารถรองรับระบบเอทีเอ็มชิปการ์ด และบัตรเดบิตวีซ่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่าย ค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการของลูกค้าตามสัดส่วนที่ตกลงกัน อันมีลักษณะ เป็นการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีร่วมพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มอัตราการแข่งขัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของผู้ถูกฟ้องคดีให้สามารถใช้บริการเบิกเงินสดได้สะดวก ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินภารกิจภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ อีกทั้งไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีมอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะ โดยตรงหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกับผู้ถูกฟ้องคดี และไม่มีข้อกำหนดซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ อันจะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๖๕)

(๙.๓) สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาลของรัฐ

สัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดีทำความสะอาดอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารอำนวยการของโรงพยาบาลทุ่งสง ซึ่งต่อมาโรงพยาบาลทุ่งสงได้เปิดใช้อาคารใหม่ คือ ตึกอุบัติเหตุและวินิจฉัยโรค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำความสะอาดอาคารดังกล่าวไปพลางก่อนแล้วจะจัดทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ ในภายหลัง กรณีถือได้ว่าการว่าจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำความสะอาดพื้นที่ภายใน ตึกอุบัติเหตุและวินิจฉัยโรคด้วย เมื่อการว่าจ้างให้ทำความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาลมีลักษณะ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจ้างทำของในทางแพ่งทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ ที่จะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามบทนิยามสัญญาทางปกครองในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โดยที่ดินบางส่วนอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบ



โครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ บางละมุง ๒-จอมเทียน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ แปลงสำรวจเลขที่ A ๐๔๙ และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ระยะของ ๒-อ่าวไผ่ ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง ๒ และเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ระยะของ ๒-บ่อวิน ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง ๒ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แปลงสำรวจเลขที่ A ๐๔๑ โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งสองพาดผ่านบริเวณกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ แปลงสำรวจเลขที่ A ๐๔๑ ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนราคาค่าทดแทนและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองระยอง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๔/๒๕๖๔ ส่วนแปลงสำรวจเลขที่ A ๐๔๙ ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่ ๕ ไร่ ๗๗.๕ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าเสื่อมราคาในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๒/๒๕๖๖)

๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งได้ออกหรือพ้นจากราชการก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเกษียณอายุเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตตามข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต แต่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับดังกล่าว และไม่ดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตให้เป็นไปตามที่กำหนดตามข้อบังคับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๔/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีก ๑๓๐,๐๐๐ บาท กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๖๖)



๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อผู้มีอำนาจหน้าที่ในการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี ประกอบกับในส่วนของบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมิได้บัญญัติรับรองหลักเกณฑ์ให้การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่คงรับรองไว้เพียงการตรวจรับคำกล่าวหา การแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน การไต่สวน การมีความเห็นหรือวินิจฉัย การให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ โดยให้ถือว่าบรรดาที่ดำเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นอันใช้ได้ หรือมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ ยังบัญญัติให้กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ยื่นคำร้อง คำฟ้องต่อศาล หรือมอบอำนาจให้พนักงานไต่สวนหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตามมาตรา ๑๙๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ดังนั้น การดำเนินการภายหลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นมา

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการยื่นคำร้องหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว และกรณีไม่มีบทบัญญัติหรือบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวรับรองให้ผู้ร้องมีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวได้ในขณะที่ยื่นคำร้องต่อศาล กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

การยื่นคำร้องของผู้ร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีมิได้มีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันจะทำให้เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๗๗/๒๕๖๕)



๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการทหาร และคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยปลัดกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการ แม้จะเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนคำขอให้กองบัญชาการกองทัพไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับราชการในสังกัดเดิม (ตำแหน่งอัตราพันตรี) และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งคืนสิทธิในการครองยศทางทหารและรับราชการของผู้ฟ้องคดีที่เสียไปจากการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ข้างต้นนั้น ถือเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องหรือเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๖๕)

๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

การที่ประธานศาลฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในงานของศาลยุติธรรมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ และโดยที่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

